

시 정 사 항

1. 제 목 : 출산육아기 고용안정 지원금 신청에 관한 사항

2. 관계기관 : B·C요양원

3. 내 용 : 「고용보험법」 제29조제1항 및 고용노동부고시 제2015-27호에 따르면 “근로자에게 육아휴직 또는 육아기 근로시간 단축(이하 “육아휴직등”)을 30일 이상 허용하는 사업주에게는 육아휴직 근로자 1명당 월 10만원, 육아기 근로시간 단축 근로자 1명당 월 20만을 각각 지급¹⁾하고, 근로자에게 출산전후 휴가, 유산·사산휴가, 육아휴직, 육아기 근로시간 단축을 30일 이상 부여하거나 허용하고 대체인력을 고용한 경우 사업주에게는 근로자 1명당 월 30만원을 지급²⁾한다.” 라고 규정하고 있으며, 같은 법 제29조제3항에 따르면 “2015. 7. 1이후 육아기 근로시간 단축에 해당하는 출산육아기 고용안정 지원금 중 1개월분에 해당하는 금액은 육아기 근로시간 단축을 시작한 날로부터 1개월 이후에 지급 하고, 나머지 금액은 육아기 근로시간 단축이 끝난 후 6개월 이상 그 근로자를 계속 고용하는 경우에 지급한다.” 라고 규정하고 있습니다.

따라서, 4대 보험담당은 소속 직원이 출산육아기 고용안정 지원금 신청 요건을 충족하는 육아기 근로시간 단축 제도를 실시하거나 대체인력으로 고용된 경우 관련법에 의거하여 사업장 소재지 관할 직업안정기관의 장에게 신청서를 제출하여 지원금 혜택을 받아야 합니다.

B·C요양원에는 육아기 근로시간 단축 제도를 실시하는 직원과 ‘육아휴직 등’ 실시 직원 대체로 채용된 직원이 있어 정부의 출산육아기 고용안정 지원금 신청 요건에 충족되며, 그 현황은 다음 <표1>, <표2> 및 <표3>과 같습니다.

-
- 1) 「고용보험법」 시행령 제29조제3항에 의거 공공기관의 근로자가 육아휴직을 한 경우에는 제외하고, 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 제19조의2에 따르면 육아기 근로시간 단축을 허용하는 경우 단축 후 근로시간이 주당 15시간 이상이어야 하고 30시간을 넘어서는 아니 됨.
- 2) 「고용보험법」 시행령 제29조제1항에 의거 출산육아휴직 등 기간 종료 후 근로자를 30일 이상 고용하여야 하고, 새로 대체인력의 경우 30일 이상 고용하면 됨.

〈표1 육아기 근로시간 단축 제도 실시 현황〉

요양원	직원	실시 기간	변경 근로시간	해당 지원금	비고
B요양원	G01	2015.8.1~8.31(1개월)	주40→주30시간	200,000원	
	G02	2016.3.3~12.31(10개월)	주40→주20시간	2,000,000원	
C요양원	D01	2015.9.1~9.30(1개월)	주40→주30시간	200,000원	

- + 2016. 5월 감사기간 중 해당지역 고용노동부 주무관 의견은 “보훈요양원은 공공기관에 해당하여 육아휴직 및 육아기 근로시간 단축 제도 모두 신청 요건”에 부합되지 않는다고 하여 미신청 중에 있었음. 이에 감사실에서 고용노동부에 질의(2016. 5. 18)하여 “2015.7.1부로 개정된 법령은 공공기관의 경우 육아휴직에 대해서만 해당되며 육아기 근로시간 단축 제도는 지원금 신청가능”하다는 유권해석(2016. 5. 25)

〈표2 육아기 근로시간 단축 직원 대체 채용 현황〉

요양원	직원	대체 채용직원 현황	대체 채용직원	해당 지원금	비고
B요양원	G01	g01(채용일:2015.7.20)	30일 이상 고용	300,000원	
	G02	g02(채용일:2016.4.15)	30일 이상 고용	2,550,000원	8.5개월

- + 육아기 근로시간 단축 직원 대체 채용의 경우도 “공공기관은 미해당 되는 것”으로 판단하여 미신청 중에 있었음.

〈표3 육아휴직 직원 대체 채용 현황〉

요양원	직원	대체 채용직원 현황	대체 채용직원	해당 지원금	비고
C요양원	D02	d02(채용일:2014.10.13)	30일 이상 고용	5,480,000원 (1,200,000+4,280,000)	

- + 직원 D02의 경우 육아휴직을 2014.12.22~2015.12.20 1년에 걸쳐 사용하고 곧바로 연속하여 2015.12.21.~2016.8.20. 기간을 추가 육아휴직 한 상태. 이에 따라 2016. 6. 2 감사일 현재 육아휴직 지원금 신청 한도기간인 1년이 종료되고, 종료일로부터 근로자를 30일 이상 고용한 상태이지만 관할 고용노동부에서 신청서 요건에 육아휴직 근로자의 고용상태 확인을 위한 서류로 “급여지급내역서”(육아휴직 기간은 무급)를 요청하여 4대보험 담당은 신청조차 하지 못한 상태였음. 이에 감사실에서 고용노동부에 질의(2016.6.2.)하여 “고용상태 확인을 위한 서류로 ‘재직증명서’도 가능”하다는 유권해석(2016. 6.13)
- + 2015. 7. 1 법 개정 이전에 육아휴직을 사용한 직원 D02의 경우 2014.12.22.~2015.12.20. 기간에 해당하는 지원금(1,200,000원)도 신청 가능

이에 따라 B요양원의 경우 육아기 근로시간 단축 제도를 실시한 G01 직원과 대체 채용한 g01 직원 각각의 1개월 해당 지원금(50만원=20+30만원)과 육아기 근로시간 단축 제도를 실시한 G02 직원의 최초 1개월 해당 지원금(20만원)은 2016. 6월 현재 신청이 가능하며, G02 직원의 나머지 지원금(180만원)은 육아기 근로시간 단축이 끝난 후 6개월 이상 계속 고용된 시점에 신청이 가능 하고, G02 직원 대체 채용 g02 직원의 지원금(255만원)은 G02 직원의 육아기 근로시간 단축이 끝난 후 30일 이상 경과된 시점에 신청이 가능합니다.

또한, C요양원의 경우 2016. 6월 현재 육아기 근로시간 단축 제도를 실시한 D01 직원의 1개월 해당 지원금(20만원), D02 직원의 육아휴직 지원금(120만원), D02 직원의 대체 근로자 채용 지원금(428만원) 신청이 가능합니다.

4. 조치할 사항

○ B요양원장은

- 감사 처분일 현재 신청 가능한 육아기 근로시간 단축 제도 사용 근로자 및 대체 근로자 채용 지원금(700,000원)을 우선 신청하여 주시고, 나머지 지원금(4,350,000원)에 대해서는 그 지원 요건이 충족되는 대로 신청하여 주시기 바라며, 4대보험 담당 교육 및 법령 질의 등을 통해 법으로 보장한 정부 지원금 신청을 누락하지 않도록 조치하시기 바랍니다.

○ C요양원장은

- 감사 처분일 현재 신청 가능한 육아휴직/육아기 근로시간 단축 제도 사용 근로자 및 대체 근로자 채용 지원금(5,680,000원)을 신청하여 주시기 바라며, 4대보험 담당 교육 및 법령 질의 등을 통해 법으로 보장한 정부 지원금 신청을 누락하지 않도록 조치하시기 바랍니다.